

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 917/2564 พนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล
นาง ห. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 147 วรรคสอง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 6 ฟังเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และอ่านให้โจทก์ฟังเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ต่อมาจำเลยที่ 1 และโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และอนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า หมายจำคุกคดีถึงที่สุดของจำเลยที่ 2 สมควรออกวันใด เห็นว่า ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 147 วรรคสอง บัญญัติว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอาจอุทธรณ์ฎีกา หรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้น ถ้ามิได้อุทธรณ์ ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลง จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว คำว่า "ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลง" หมายถึงระยะเวลาสิ้นสุดที่กำหนดโดยกฎหมาย คือ เมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟัง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 198 และมาตรา 216 สำหรับกรณีที่คู่ความยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา และคู่ความฝ่ายนั้นมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ ในการออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดย่อมต้องกลับไปใช้ระยะเวลาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 147 วรรคสอง ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย เพื่อมิให้

จำเลยผู้ซึ่งต้องถูกบังคับโทษทางอาญาต้องเสียสิทธิที่จะพึงได้รับตามกฎหมาย
ราชทัณฑ์ สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาและ
มิได้ใช้สิทธิยื่นฎีกาภายในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยาย การที่ศาลชั้นต้นออก
หมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยระบุว่าให้
คดีถึงที่สุด วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งนำระยะเวลาที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ขยาย
ฎีการวมเข้าด้วยจึงไม่ชอบ และเมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่และ 4 ถึงที่ 6 ฟัง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จากบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าวจำเลยที่ 2 ย่อมสามารถใช้สิทธิยื่นฎีกาได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน
2558 แต่วันดังกล่าวเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ระยะเวลาฎีกาของ
จำเลยที่ 2 จึงสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2558 อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 193/8 ศาลชั้นต้นย่อมต้องออกหมายจำคุกให้แก่จำเลยที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน
2558 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น

คดีนี้เดิม ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันมากับคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ 1239/2557 ของศาลชั้นต้นโดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่า โจทก์ เรียกจำเลย
ที่ 1 ถึงที่ 5 ในสำนวนคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และเรียกจำเลยในสำนวนคดีอาญา
ดังกล่าวว่า จำเลยที่ 6 คดีคงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 2 คดีนี้

สืบเนื่องจากศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แทนศาลชั้นต้นให้
จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 6 ฟังเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และศาลชั้นต้น
อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้โจทก์ฟังเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ต่อมา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาไปถึงวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2558 ครั้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จำเลยที่ 6 ยื่นคำร้องขอขยาย
ระยะเวลายื่นฎีกาไปถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โจทก์
ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาไปถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งอนุญาต จำเลยที่ 6 ยื่นฎีกาภายในกำหนด ส่วนโจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่ยื่นฎีกา
จากนั้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลย
ที่ 2 ระบุว่า คดีถึงที่สุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขหมายจำ
คุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 โดยระบุว่า คดีถึงที่สุดวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ซึ่ง
เป็นวันพ้นกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องของจำเลยที่ 2 เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วรายงาน ว่า โจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาถึงวันที่ 14 กรกฎาคม
2558 แต่โจทก์ไม่ฎีกาตามรายงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้
รายงานเพื่อดำเนินการออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ระบุคดีถึงที่สุดในวันที่ 14
กรกฎาคม 2558 ศาลชั้นต้นจึงไม่แก้ไขหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 และ
แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการแรก
ว่า การที่ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2558 โดยระบุให้ คดีถึงที่สุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสอง บัญญัติว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ซึ่งอาจอุทธรณ์ฎีกา หรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้น ถ้ามิได้อุทธรณ์ ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลง จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว คำว่า "ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลง" หมายถึง ระยะเวลาสิ้นสุดที่กำหนดโดยกฎหมาย คือ เมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 และมาตรา 216 ในกรณีที่คู่ความยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา และคู่ความมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ ในการออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดย่อมต้องกลับไปใช้ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย เพื่อให้มีให้จำเลยผู้ต้องถูกบังคับโทษทางอาญาต้องเสียสิทธิที่จะฟังได้รับตามกฎหมายราชทัณฑ์ สำหรับคดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ต่อมาโจทก์ไม่ใช้สิทธิฎีกาภายในเวลาที่ขยายไว้ การที่ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นการนำระยะเวลาที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ขยายฎีการวมเข้าด้วย จึงไม่ชอบ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการต่อไปว่าหมายจำคุกคดีถึงที่สุดของจำเลยที่ 2 ที่ถูกต้องสมควรออกวันใด ข้อเท็จจริงฟังยุติว่าศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แทนศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 6 ฟังเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้โจทก์ฟังเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แต่โจทก์มิได้ฎีกา จากบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว จำเลยที่ 2 ย่อม

สามารถใช้สิทธิฎีกาได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 แต่วันดังกล่าวเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ระยะเวลาฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2558 อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 ศาลชั้นต้นย่อมต้องออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 นับแต่วันดังกล่าว ฎีกาข้อนี้จำเลยที่ 2 พังขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง เมื่อศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 โดยระบุให้คดีถึงที่สุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ระบุในการออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 การออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 4 และที่ 5 จึงไม่ถูกต้องเช่นกัน ส่วนจำเลยที่ 1 แม้จะได้ความว่าได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกา แต่เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้ฎีกา การออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด ให้แก่จำเลยที่ 1 ย่อมถึงที่สุดในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นเช่นเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขหมายจำคุกคดีถึงที่สุดของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้ถูกต้องด้วย แม้จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 จะมีได้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษากลับว่า ให้แก้ไขหมายจำคุกคดีถึงที่สุดของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 โดยระบุให้ถึงที่สุดนับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558

(กีก้อง สมเกียรติเจริญ-ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง-อรพงษ์ ศิริกานต์นนท์)

ศาลจังหวัดชัยบาดาล - นายสุวรรณ นามตะ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสมเลขา สุวรรณมิตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ